

GESTION DES LITIGES

I. Définition

Un litige est un différend entre deux personnes ou plus.

Une partie réclame à l'autre de faire ou de ne pas faire quelque chose, en vertu d'une obligation contractuelle ou non.

Un litige peut donc découler d'une mauvaise exécution des termes d'un contrat ou bien d'une obligation liée à la responsabilité civile.



Pour être qualifié de « commercial », le litige doit impliquer au moins une partie exerçant une activité commerciale et s'inscrire dans une relation contractuelle : commande, contrat de vente, contrat de prestation

Il peut s’agir d’un différend avec :

- Un client
- Un fournisseur
- Un distributeur
- Un prestataire
- Un concurrent

Toute entreprise peut être impliquée dans un litige commercial, en étant demandeur (à l’initiative du litige) ou défendeur (assigné à comparaître).



Distinction litige/réclamation

Une réclamation est l'expression du mécontentement d'un client (courrier, appel, email), qui peut être résolue en interne rapidement.

Si l'entreprise n'apporte pas de réponse satisfaisante, la réclamation peut se transformer en litige, voire pour un consommateur, en un dossier porté devant un médiateur.

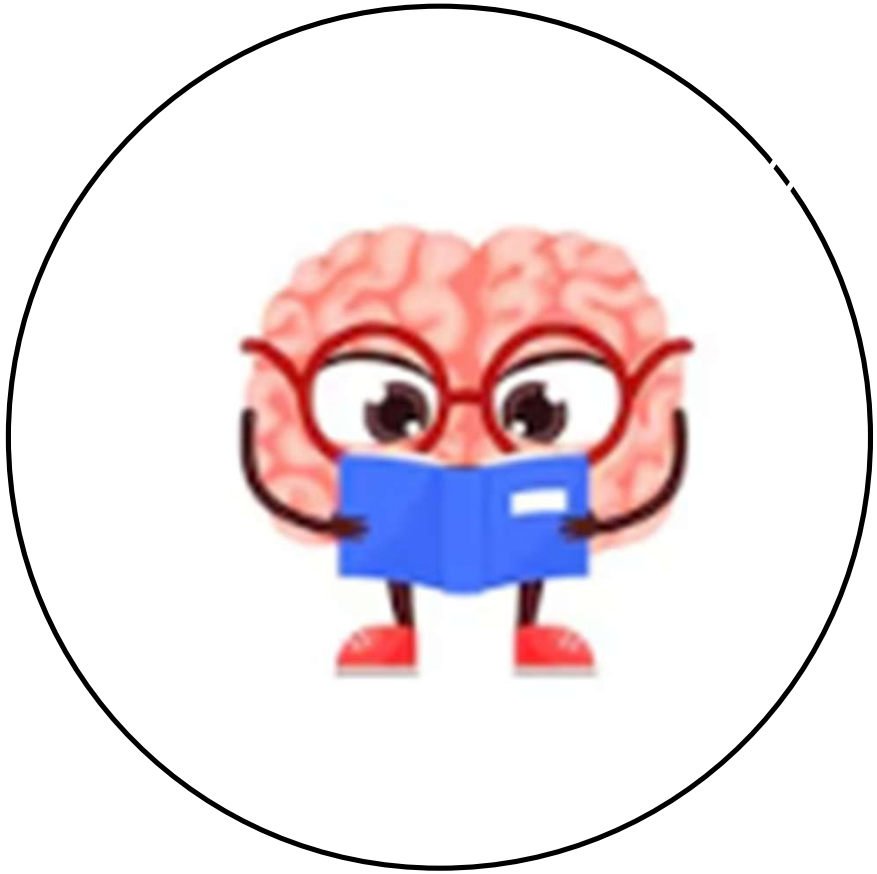
(article L.612-2 du Code de la consommation)



Les litiges les plus fréquents sont :

- **Litiges qualité :** le client n'est pas satisfait de la qualité des produits ou des services fournis par l'entreprise.
- **Litiges contractuels :** le client subit un retard de livraison, les caractéristiques des produits ou des services ne sont pas conformes aux spécifications contractuelles…
- **Litiges facturation** : le prix facturé diffère du prix négocié, la facture n'a pas été reçue, la facture a été émise en double, des erreurs de rédaction sont constatées dans l'établissement des factures…

EXERCICE



En binôme, identifiez la famille de litiges concernées, justifiez votre réponse et faites une proposition de piste de traitement

Famille de litige	Exemples
A. Facturation / paiement	Montant contesté, impayé, retard de paiement, facture erronée
B. Livraison	Retard, quantité incomplète, avarie de transport, mauvais lieu
C. Conformité / qualité	Produit ou service non conforme à la commande ou au cahier des charges
D. Contractuel	Interprétation d'une clause, engagement oral, résiliation, non-respect d'une obligation
E. SAV / garantie	Panne ou défaut après livraison, refus de prise en charge

La gestion des litiges est un process sensible, il est déterminant pour la satisfaction clients et de la pérennité des relations commerciales.

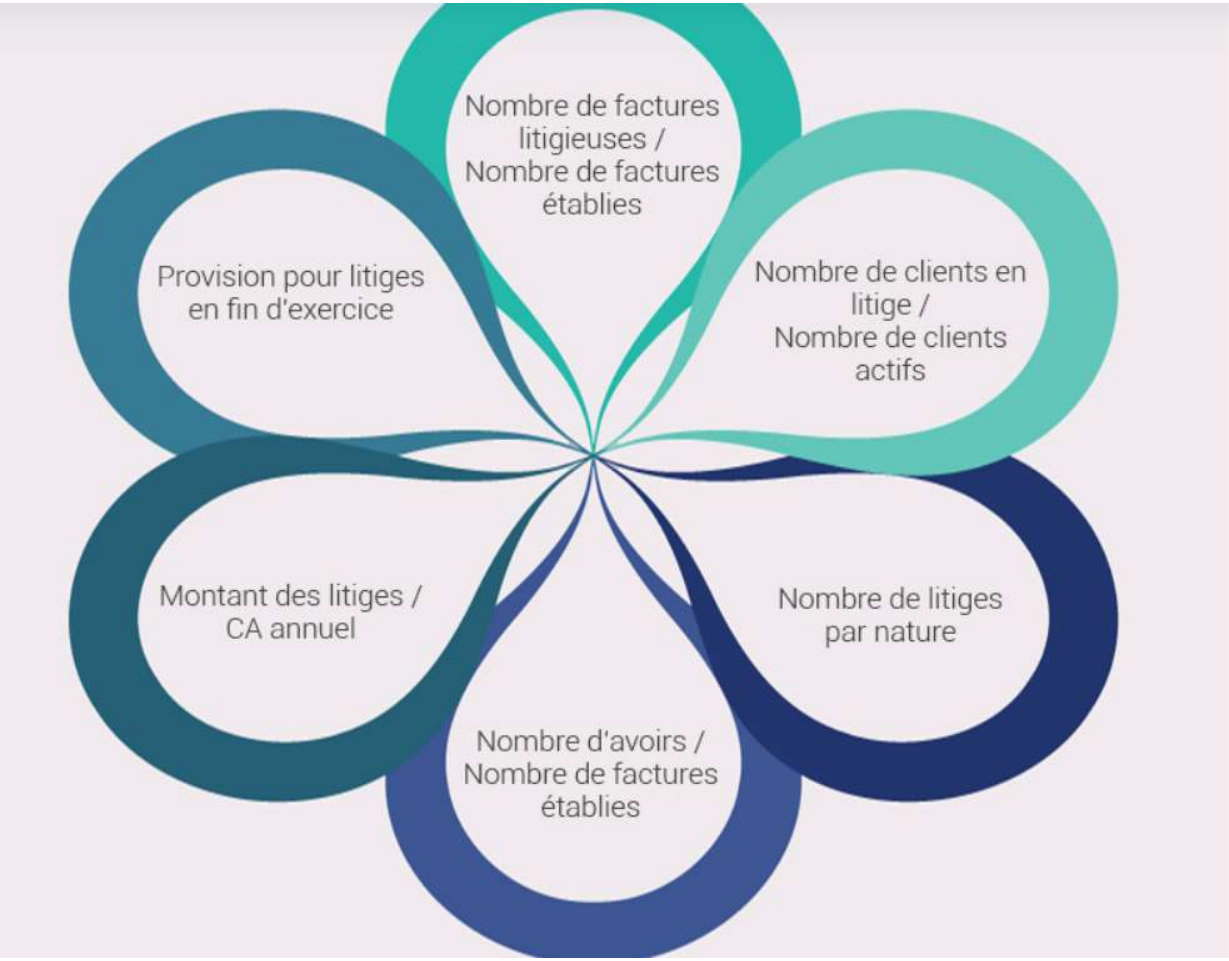
La réputation et le chiffre d'affaires de l'entreprise sont directement impactés. Au-delà de cet aspect, le traitement des litiges représente un enjeu financier majeur.



En identifiant les litiges potentiels en amont de leur survenance, l'entreprise s'offre l'opportunité de les résoudre plus rapidement. Cette réactivité est essentielle dans la gestion du poste clients, et plus précisément dans le recouvrement de créances en temps et en heure.

Afin de prévenir ces dysfonctionnements, une gestion optimisée et performante des litiges est indispensable.

Il est possible de mettre en place des indicateurs à afin d'avoir un suivi de vos litiges.



II. Comment gérer les litiges clients?

1. Décloisonner l'entreprise :

La gestion des litiges clients implique une approche transversale des dysfonctionnements observés. Le traitement mobilise rarement une seule personne.

Les acteurs les plus souvent impliqués sont :

➢**Le commercial ou chargé de compte** : premier point de contact, il détecte souvent le litige et porte la relation avec le client.

➢**Le service client / SAV** : réceptionne et qualifie la réclamation lorsqu'elle n'arrive pas directement par le commercial.

➢**Le service crédit client / recouvrement** : intervient spécifiquement sur les litiges liés aux impayés.

➢**Le service qualité ou logistique** : instruit les litiges de non-conformité ou de retard de livraison.

➢**Le service juridique** (dans les structures qui en disposent) : intervient si le litige ne trouve pas de solution amiable.

➢**La direction commerciale** : arbitre les décisions à fort enjeu (remise exceptionnelle, rupture de la relation commerciale).



Exercice

Au sein de votre entreprise, quel pourrait être (ou quel est) le circuit interne que suivrait une réclamation devenue litige ?

Essayer de réaliser une cartographie de sa réception jusqu'à sa résolution, en identifiant à chaque étape l'acteur responsable.

Suite - Comment gérer les litiges clients?

1. Dans le cas d'une créance, Il faut rendre celle-ci certaine pour éviter les retards de paiement

La gestion des litiges clients est primordiale, ils sont généralement la manifestation de dysfonctionnements au sein de l'entreprise. Non traités, ils entraînent une détérioration des partenariats commerciaux et une fragilisation du poste client, même en l'absence de problème de solvabilité.

Ces litiges impliquent des retards de paiement néfastes pour la trésorerie. Une créance litigieuse n'étant pas une créance certaine, l'entreprise créancière peut en effet légitimement exiger le règlement si et seulement si le litige est réglé avant l'échéance de la facture.

La résolution anticipée des litiges doit donc faire figure de priorité au sein de l'entreprise.

2. Situation de litige en B to C

La référence méthodologique la plus utilisée est la **norme ISO 10002 (*ISO 2018*):**

1. **Réception de la réclamation** (par le client via un formulaire, un email, un appel ou détectée en interne par un commercial ou le SAV).
2. **Accusé de réception** envoyé au client.
3. **Qualification et classification du litige** (type de problème, gravité, acteur à mobiliser).
4. **Instruction du dossier** (vérification des faits, des pièces contractuelles).
5. **Décision et réponse au client** (solution amiable, geste commercial, refus motivé).
6. **Clôture et archivage du dossier,** avec enregistrement pour analyse ultérieure

- Il faut donc une collaboration des services pour traiter efficacement et rapidement la contestation.
- L'utilisation de **plateformes collaboratives** peut être judicieuse car en fonction de la catégorie du litige, la plateforme permet d'impliquer directement les différents collaborateurs et l'entreprise s'offre une plus grande fluidité des process.



3.Traçabilité et suivi des litiges

Chaque litige peut être enregistré dans un outil CRM (ou logiciel dédié) afin de pouvoir suivre son avancement et produire des statistiques exploitables.



Les indicateurs de suivi les plus utilisés sont:

- **Délai moyen de traitement (ART : Average Resolution Time)** : temps moyen entre la réception et la résolution d'une réclamation.
- **Taux de résolution** : pourcentage de réclamations résolues dans le délai annoncé (souvent formalisé par un contrat de qualité de service = *SLA: Service Level Agreement*).
- **Taux de récurrence** : proportion de litiges liés à une même cause, révélatrice d'un problème structurel à corriger.
- **Taux de satisfaction post-traitement (CSAT)** : mesuré par une enquête courte après la clôture du dossier.



La gestion des litiges sera l'occasion d'un audit interne pour une amélioration du processus de commercialisation :

- collecte des détails du litige
- remontée d'informations
- résolution des points de contestation

III Litiges et bonnes pratiques

Quelques actions pour atténuer les conséquences néfastes des litiges et réduire les délais de paiement :

➢ **La relance**

Optimiser la relance client constitue un enjeu stratégique. Mais, parce que préserver la relation client demeure une préoccupation majeure, optimiser la relance client implique de combiner fermeté et diplomatie.

➢ **Dissuasion en amont et relance anticipative**

Il existe des outils d'aide à la gestion du risque client en amont:

- Etude de solvabilité
- Négociation de clauses commerciales dissuasives
- Signatures de documents commerciaux fiables.

- La relance sera plus facile si le client a consenti à des garanties et pénalités qui sanctionnent les impayés ou limitent leurs effets.

- Par souci de crédibilité, il faut être ferme et appliquer les mesures annoncées.
- La relance anticipative, effectuée juste après l'émission de la facture, a pour objet de se protéger contre les impayés elle participe à une **communication proactive auprès du portefeuille clients**. En maintenant le lien, l'entreprise favorise un cercle vertueux : les débiteurs sont mieux enclins à payer plus vite, le DSO (Days Sales Outstanding) est réduit.

$$DSO = \frac{\text{Créances clients}}{\text{Chiffre d'affaires}} \times \text{nbre de jours}$$

Adapter ses relances à la typologie clients

Une relance rapide, graduée et automatique constitue la continuité logique de la transaction commerciale en cas d'impayés. Les clients ainsi habitués auront tendance à anticiper l'échéance pour faire part d'éventuelles difficultés et trouver des solutions amiables.

Un contact direct et personnalisé a statistiquement plus de chances d'aboutir à un paiement rapide. Les partenaires importants feront l'objet de visites régulières des commerciaux et d'un appel quelques jours avant chaque échéance. Les créances moins cruciales feront l'objet de courriers types.

- **Externaliser la relance clients : avantages et inconvénients**

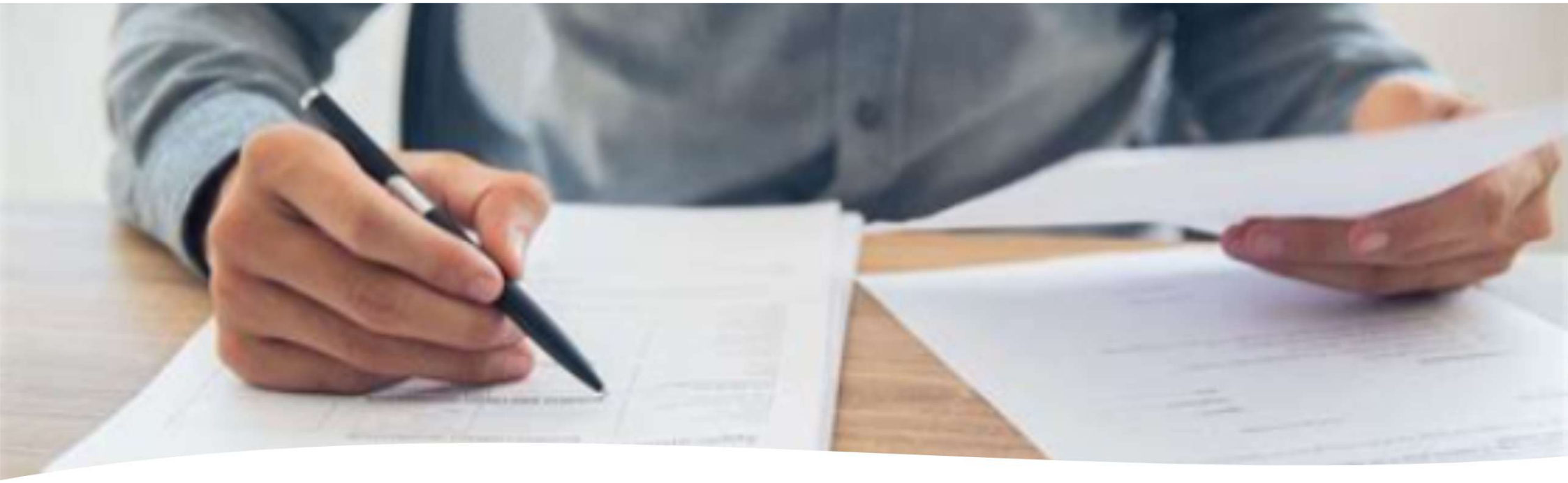
Faire appel à l'expertise de professionnels du recouvrement (sociétés de recouvrement ou d'assureurs-crédit) est pertinent pour préserver la relation commerciale. Cependant, il conviendra de faire la balance entre coût et bénéfices.

- **Suspendre provisoirement les relances de factures**

En cas de litige est un moyen d'améliorer la relation avec le client. Cela démontre une prise en charge et un intérêt de l'entreprise à obtenir rapidement la satisfaction client.

- **Acter la résolution du litige avec le client**

Cela signifie la fin du litige et la reprise des obligations du client.



➢ **L’édition des documents commerciaux**

Il faut matérialiser l’engagement du client, les documents commerciaux **sont le socle de la relation commerciale.**
A chaque étape de celle-ci correspondent des documents spécifiques:

- Le devis et le bon de commande, une fois signés, démontreront l'accord sur les modalités de la commande
- Le bon de livraison prouve l'approbation de la prestation reçue

Si le client le signe sans réserve, il ne pourra plus émettre de contestation sur la livraison. En cas de défaut de paiement, la relance client sera facilitée.

Il faut être attentif à la rédaction des Conditions générales de Vente (CGV) Celles-ci seront obligatoirement communiquées au client qui en fait la demande. Elles comporteront un certain nombre de mentions obligatoires concernant les conditions de paiement :

- Modalités
- conditions d'application
- Garanties
- taux d'intérêt des pénalités de retard

Le client devra dans ce cas les signer au plus tard le jour de la livraison pour qu'elles lui soient opposables.

Il faut être attentif à la facturation, la transmission de factures fiables est primordial pour le paiement. La facture comportera l'ensemble des mentions obligatoires, comme la date de règlement.

Un traitement rigoureux de cette étape de facturation préviendra les contestations. Le point de départ du délai de paiement étant la date d'émission de la facture, celle-ci doit être établie et adressée au client aussitôt après livraison.

Il est possible de rédiger des garanties et des clauses commerciales dissuasives

En cas de doute sur la solvabilité de l'acheteur, les conditions particulières encadreront encore plus strictement le partenariat commercial. Il pourra s'agir:

- de demandes d'acompte
- de prises de garanties et de l'application de pénalités

Les CGV pourront prévoir certaines clauses commerciales pour dissuader les mauvais payeurs comme :

- la clause de déchéance du terme
- la clause de réserve de propriété
- limitation des délais de réclamation des clients


PANAGET

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

IV Les facteurs de réussite pour une gestion efficace du litige

Le souci de satisfaction du client doit transparaître dans la procédure de gestion du litige.

- Les documents commerciaux, en validant chaque étape du processus matérialiseront l'engagement réciproque des parties.

Par exemple par la signature sans réserve du bon de livraison qui prévient les contestations ultérieures.

- Les conditions générales de vente encadreront la gestion d'un litige en prévoyant des clauses spécifiques.

Une relance client optimisée permettra d'anticiper les contestations éventuelles. Lever les freins au paiement signifiera éviter le risque impayé et le retard de paiement. C'est un préalable à la mise en place d'une stratégie de recouvrement efficace.



V Les modes de gestion amiables des litiges

- Le choix d'une gestion amiable des litiges est souvent préférable.
- Pour un litige en B to B, la médiation inter-entreprises peut être mise en place, il s’agit d’un dispositif gouvernemental d'aide aux entreprises gratuit et rapide.

Les parties pourront également, si elles partagent la volonté de parvenir à une résolution du différend, choisir la transaction. Il devra alors y avoir concessions réciproques des parties.